

1. 判决书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2023)桂01民终12232号民事判决书

2. 案由：租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 黄某

被告(被上诉人): 某木业公司

【基本案情】

某木业公司向将符合用地性质的土地整体出租给多家商户承租, 租户自行建设简易厂房用于木材加工。2016年4月1日, 黄某与某木业公司签订《场地租赁合同》, 约定黄某租赁某木业公司一处土地木材加工场地使用, 租期从2016年4月1日至2021年4月1日。场地内用水、用电(照明电)由某木业公司接通到黄某门口, 接入户内的用水用电设施等由承租人负责, 并按一户一表制, 水电费按供电局及自来水公司的规定加上场内损耗平均数计收, 如有拖欠, 即停止使用。

2020年6月1日至2022年3月2日, 黄某在案涉场地用电量115442千瓦时, 某木业公司按1.5元/千瓦时标准向黄某收取电费共计173163元。2020年1月至2022年2月, 某木业公司按0.6478—0.7008元/千瓦时不等标准向电网公司支付案涉场地电费。2022年11月7日, 某某市场监督管理局根据租户举报, 对案涉土地上承租户用地进行检查, 查明由于供电企业未直接向终端租户直接供电计收电费, 由某木业公司对场地内商户进行二次转供电并收取电费, 电费按照各商户电表计量乘以单价计算, 按照0.8—1.5元/千瓦时的单价向用户收取电费。某木业公司在检查后纠正了将人工费、修理费、资产折旧费、管理费等其他费用纳入电费收取的方式。某某市场监督管理局依据《中华人民共和国价格法》第三十九条认定某木业公司推迟执行政府定价、未按规定降低电价或抵扣电费, 作出处罚决定: (1) 责令整改; (2) 罚款14万元。

原告黄某根据行政处罚结果, 以某木业公司违反《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国电力法》的相关规定, 超出国家电力部门单价多收电费, 主张某木业公司返还多收取的电费。

某木业公司主张多收费用为其架设供电设备成本支出, 某木业公司提供证

据证实架设高压电线及三台高压变压器向承租户供电，其支出场内管理人工工资，与案外人签订《高压10KV 线路维护合同》《客户产权变压器维护协议书》按年价格6.8万元、164160元进行供电维护。

【案件焦点】

非终端供电用户在租赁合同中约定将供电成本、损耗计入电价并实际履行，出租人超出政府定价收取电费是否属于违反强制性规定而无效，出租人是否应向承租人返还超出电网定价部分的电费。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院经审理认为：第一，出租人与承租人以实际履行行为对电费收取的标准达成一致意思表示。《场地租赁合同》第三条约定“水电费按供电局及自来水公司的规定加上场内损耗平均数计收”，双方约定电费按供电局规定加上场内损耗平均数，在实际履行合同过程中，从2016年起至2022年租赁期满后，黄某均按照1.5元/千瓦时标准支付电费，供电部门供电大概单价黄某应是清楚的，黄某对此未提出异议，表明双方以实际履行的行为对电费标准形成一致意思表示。第二，黄某并非供电部门直接供电的终端用户。某木业公司将案涉土地出租给黄某，约定由某木业公司投入供电设施设备，供电到户，某木业公司架设高压电线、安装高压变压器，与案外人订立高压电线、变压器的维护合同，某木业公司收取电价款项包含高压线路、变压器维护、管理人员工资等成本、损耗，某木业公司也提供了周边同类租赁场地的电费标准，双方长期实际履行的电费并未显失公平。黄某长期按加价的收费标准交纳电费，其不是供电部门终端用户，是在考虑用电及场地租金成本的基础上，实际履行合同约定电费及损耗。第三，上述行为并未因违反效力性强制性法律规定而无效。双方为租赁合同关系，双方以合同约定及实际履行行为对电费及损耗等达成一致，长期履行，为民事主体意思自治达成一致意思表示。行政机构认定某木业公司违反《中华人民共和国价格法》第三十九条的规定，该规定是针对经营主体执行政府定价情况的管理规定，通过行政处罚已

足以纠正某木业公司按超出电网价格计量电费的违法行为，实现其行政管理目的，就租赁合同约定而言，不应以此判定双方实际履行行为无效。综上，黄某与某木业公司以实际履行行为对电费标准达成一致，且履行完毕，现黄某又否定之前的意思表示主张返还超出供电部门标准部分电费，不予支持。

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条、第五百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告黄某的诉讼请求。

黄某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百八十二条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在审理租赁合同纠纷时，时常发生承租方提出要求出租方返还所收取超出国家定价标准电费差价的诉讼主张，承租方的诉讼主张往往是依据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国电力法》及《国家发展改革委关于完善居民阶梯电价制度的通知》等法律规定而提出，出租方则依据租赁合同中有关电费计收的合同条款提出抗辩。在审理此类纠纷时，应从以下几个方面进行考量。

超出电网价格收取电费的约定是否属于违反强制性规定无效的情形。司法实践中对此存在争议，一种观点认为，当事人约定超过国家电力部门规定电价标准的部分无效，出租人应退还多收取的电费。另一种观点认为，租赁合同中约定标准时往往还考虑了基础设施、维修管理等成本在内，计费标准是双方协商一致共同确认的结果，不应认定因违反《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国价格法》而无效。《最高人民法院关于适

用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》为正确适用《中华人民共和国民法典》第一百五

十三条第一款“强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”情形作出指引，该司法解释第十六条第一款第二项规定，“强制性规定旨在维护政府的税收、土地出让金等国家利益或者其他民事主体的合法权益而非合同当事人的民事权益，认定合同有效不会影响该规范目的的实现”。租赁合同中的电费条款不能简单等同于供电合同的电费条款，当事人在确定电费时可能考虑了多种因素。《中华人民共和国电力法》主要规制供电机构而非普通民事法律关系。《中华人民共和国价格法》《国家发展改革委关于完善居民阶梯电价制度的通知》等法律法规中明确，任何单位不得超越电价管理权限制定电价或者任何单位、个人收取电费时不得加收其他费用。本案双方当事人为租赁合同关系，双方以合同约定及实际履行行为对电费及损耗等达成一致，为民事主体达成的一致意思表示。行政部门认定某木业公司违反《中华人民共和国价格法》第三十九条规定，但出租人收取电费高于政府定价实际上是将转供电成本纳入固定单价中。价格法的规定旨在维护政府对于终端用电户的价格管理，行政处罚已经可以实现其纠正违法者的行为目的，如认定将成本计入电费约定无效，违背双方对于非终端用户用电投入成本分摊的初衷。

非终端供电用户加收电费是否存在客观合理成本支出事项、是否存在约定。如存在客观合理加收电费事项，且实际履行或有明确约定，承租人主张返还超收电费，不应支持。在合同履行过程中实际按超出电网单价标准支付电费，应当考虑用电户是否为终端用电户，是否存在将成本等计入电费的客观情形。如双方以实际行为将成本计入电费，对加收电费，承租人以合同未约定，违反价格法规为由要求返还，不应予以支持。另外，租赁合同中如明确约定电费价格约定附带了一些其他费用，如出租人为便于计算、管理，将部分租赁成本、服务费等分摊到电费中，对于这些费用应考量在内。还需考虑按实计费的可操作性问题，应尊重非终端用电户的约定和真实意思表示。在个案平衡中，根据双方约定的电费计费标准是否合理、计费是否有一定的依据、出租人是否存在一定的额外投入，以及结合双方在合同磋商及订立阶段对电费条款的意见、电费的实际支付数额等情况，综合判定多收电费是否公平合理。如存在合理性收费

的非终端用户，应尊重当事人合意。

如无客观合理的成本支出，无合理的解释，超出电网定价赚取额外差价，显失公平，承租人主张返还的，应予以支持。即使双方有约定，但出租方存在利用商业优势地位或乘人之危等因素单方增加电费的单价，损害承租方的权益，也扰乱了电价秩序的，承租人主张返还多收取的费用，应予以支持。如双方在租赁合同中已就水电供应设施费的安装、维护及水电费用的公摊、损耗另行约定，出租方仍以明显超出租赁成本及国家定价标准收取电费，显失公平，则不能因为承租方在租赁合同中同意或者一直按照超出统一定价的标准支付即支持出租人的行为合法有效。对于显失公平的多收电费差价，承租方主张退还的，应予支持。

应当注意的是，在不动产租赁民事法律关系中，出租人应严格按照国家规定的销售电价向承租人收取用电费用。在租赁合同订立阶段，承租人如遇到水电费收取标准超出国家定价标准的情况，应当就水电收费标准与出租方进行充分沟通协商，并在具体合同条款中对水电费价格所包含的租赁成本项目作出详细说明和约定或通过租金等方式协商解决，如此既能避免出租方因违反法律和行政法规中的管理性规定受到行政部门处罚，亦可消除租赁合同双方因电费条款与国家定价不一致发生争议的可能。

编写人：广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 凌伟东 吴腾睿

作为违约方的承租人无权主张优先承租权

——黄某诉何某房屋租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省佛山市中级人民法院(2023)粤06民终2158号民事判决书

2. 案由：房屋租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 黄某

被告(上诉人): 何某

【基本案情】

黄某(出租方)与何某(承租方)签订《商铺租赁合同》，将案涉商铺出租予何某，合同约定租赁期限自2017年1月1日起至2021年12月31日止，租金为每月9500元，应交付押金12274.8元，如有违约行为押金均不予退还。合同期满后，如出租方仍继续出租房屋，承租方享有优先权等。

合同签订后，何某在2021年1月至12月支付租金时均存在不同程度的迟延。2021年12月29日黄某前往案涉商铺向何某催缴欠付的租金等费用，双方发生争执，后何某向派出所报案。

诉讼中，黄某主张租赁期限已届满，何某应返还商铺并支付拖欠的占有使用费及违约金等；何某抗辩其享有优先承租权，有权继续租赁案涉商铺，拒不返还。黄某、何某均确认案涉租赁物与隔壁商铺隔墙被拆除。何某已经支付完毕2022年2月之前费用，尚拖欠自2022年3月之后占有使用费。因双方协商

未果，黄某遂于2022年7月提起本案诉讼，要求何某交还案涉商铺、支付占有使用费及违约金等。

【案件焦点】

租赁期限届满后，承租人何某能否以享有优先承租权为由，要求继续承租案涉商铺。

【法院裁判要旨】

广东省佛山市禅城区人民法院经审理认为：租赁合同作为典型的继续型合同，订立和履行是以双方某种程度的信赖关系为基础的，黄某、何某在租赁合同履行期间发生冲突，双方彼此对对方的信任程度降低，且何某在双方合同关系存续期间未按照约定时间支付租金，其行为构成违约。在租赁合同期限届满之后，何某亦拖欠相应的占有使用费。在此情况下，何某要求行使优先承租权继续续租案涉租赁物缺乏依据，法院不予支持。

广东省佛山市禅城区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条、第五百六十六条、第七百三十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、何某将案涉房屋恢复隔墙原状后返还给黄某；
- 二、何某向黄某支付占有使用费合计5.7万元；
- 三、确认何某交纳的押金12274.8元归黄某所有；
- 四、驳回黄某的其他诉讼请求。

何某不服一审判决，提起上诉。

广东省佛山市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第七百三十四条第二款规定：“租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。”案涉《商铺租赁合同》约定：“合同期满后，如出租方仍继续出租房屋，承租方享有优先权。”根据上述法律规定和合同约定可知，租赁期限届满，何某享有优先承租权，但其行使优先承租权应满足两个条件：一是黄某继续出租房屋；二是以同等条件承租。房屋租赁合同的订立和履行是以双方的信

赖关系为基础的，故同等条件应当包括客观条件和主观条件。客观条件为合同核心条款，主要包括租金标准、支付方式、租赁期限和租赁用途等内容；主观条件为出租人与承租人之间的信赖关系，如承租人在原合同履行过程中存在多次或严重违约，已严重影响双方信赖关系，则不能认定满足同等条件。本案中，何某在租赁期限内多次未按照合同约定时间支付租金，黄某也曾因向何某催缴款项而与其发生冲突，何某在租赁合同到期之后亦存在拖欠黄某占有使用费的行为。何某逾期支付租金及占有使用费的行为已影响黄某对其依约履行合同的信赖。在租赁期届满的情形下，黄某要求何某将案涉商铺恢复原状后予以返还正当合法，不构成对何某优先承租权的侵害。故此，何某上诉以其享有优先承租权，主张其有权继续承租案涉商铺，缺乏理据，本院不予采纳。

广东省佛山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，随着电商平台崛起，经营性房屋租赁合同纠纷日益增多。稳定的房屋租赁市场不仅需要完备的法律，也需要租赁合同双方合理合法行使权利、履行义务。民法典出台之前，承租人要享有优先承租的权利，须与出租人协商并在租赁合同中予以约定。《中华人民共和国民法典》第七百三十四条首次以法律形式为承租人创设了优先承租权这一法定权利，彰显了国家对维持房屋租赁市场稳定性的意旨。赋予承租人优先承租权，有利于避免出租人借用优势地位通过恶意缩短租期侵害承租人利益，为承租人提供稳定、可预期的居住、经营环境，对“租售同权”政策落地实行具有重要意义。正确把握承租人优先承租权适用条件，是司法实践中准确认定承租人享有优先承租权的关键所在。

一、租赁期限届满，出租人有继续出租的意愿

虽然《中华人民共和国民法典》第七百三十四条未对出租人要有继续出租的意愿作出规定，但出租人对租赁物是否出租拥有自主决定的权利，因而不应认为只要租赁合同期限届满出租人须继续将租赁物出租。故此，承租人行使优

先承租权的前提条件之一应为出租人有继续出租的意愿。司法实务中，部分出租人基于租金调整、经营方向变化等原因，为了达到另行将租赁物出租予他人的目的，多以没有继续出租意愿为由，不同意续租，从而达到规避优先承租权规定的目的。因此，为避免出租人恶意损害承租人优先承租权，在承租人提起诉讼要求行使优先承租权时，法院应对出租人没有继续出租意愿的抗辩理由进行审慎审查。若出租人无法提供正当理由，如计划将房屋出售或收回自用等，则应推定出租人有继续出租的意愿，承租人可行使优先承租权。

二、优先承租权的行使必须满足“同等条件”

“同等条件”指的是承租人在行使优先承租权时，其租赁条件要和出租人与第三人意向达成的租赁条件同等。如何认定是否满足同等条件，是司法实务中确定承租人是否享有优先承租权的重点与难点。现行学界对同等条件的界定主要集中于租金、租赁期限等合同内容。笔者认为，基于租赁合同的特性，同等条件不应仅包括客观条件，还应当包括承租人履约能力与诚信程度等主观条件。

(一)客观条件

客观条件，即租赁合同的核心条款，主要包括租金标准、租赁期限及租金支付方式等内容。此外，租赁合同的特殊性决定了还应考虑租赁物用途。出租人对租赁物享有物权，租赁物的用法和用途直接关系其价值维持和租金价格，因此该因素亦应纳入租赁条件予以考量。司法实务中，由于承租条件包含内容众多，在认定是否满足同等条件时，不应机械地苛求承租人与第三人所给出的承租条件完全相同。只要承租人与第三人所给出的承租条件主要内容基本相同，即使承租人与第三人所给出的承租条件有所差异，但若出租人未能对其拒绝接受该差异提供正当理由，应认定承租人满足同等条件。

值得注意的是，法院在审查第三人所给出的条件时，应综合市场水平、行业习惯及周边租赁物用途等因素，审慎审查出租人与第三人是否存在恶意串通，用虚假高租金或严苛租赁用途等方式，规避承租人行使优先承租权的情形。

(二)主观条件

主观条件，即出租人与承租人之间的信赖关系，包括承租人履约能力与诚

信程度等。租赁合同作为典型的继续性合同，由于出租人与承租人之间的法律关系长期存在，租赁合同以双方之间的信赖基础为前提。信赖基础一旦丧失，或因其他特殊事由难以期望当事人继续维持这种合作关系时，不适合要求当事人继续履行。租赁合同该特性决定了在认定承租人是否满足同等条件时，应考量承租人履约能力与诚信程度等主观条件。若承租人存在拖欠租金或未按约定用途使用租赁物等违约行为，致使出租人不再相信承租人具有依约履行合同的能力和诚信。在双方已丧失良好合作基础的情形下，如果仍认定承租人享有优先承租权，租赁关系继续长期存在，不仅会对出租人不利，而且不利于租赁市场的健康发展。

虽然承租人享有优先承租权以其依约履行合同为前提，但在实践中，承租人基于经营需要，往往会对租赁物的装修等进行较大投入，如果轻微的违约就可排除承租人的优先承租权，明显对承租人不公，也有悖于优先承租权的立法目的。因此，只有在承租人存在重大或多次违约，导致双方之间的信赖基础丧失，其在履约能力与诚信程度方面明显劣于其他承租人情形下，才认定承租人不符合同等条件较为公平合理。

具体到本案，何某在租赁合同履行过程中多次拖欠租金，黄某为保障自身权利，依法向何某催缴欠付的款项，该行为并未超出合理范围。但何某作为承租人并未正视自身义务，未积极采取措施对逾期缴纳租金的行为进行补救，反而与黄某多次发生冲突，双方之间的信赖基础已丧失。法院认定何某作为违约方，无权行使优先承租权公平合理。

编写人：广东省佛山市中级人民法院 翁丰好 杨全欣

租赁期限超过最长存续期间的部分约定无效

——某农场公司诉某人才培训中心租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终10580号民事判决书^①

2. 案由：租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某农场公司

被告(上诉人):某人才培训中心

【基本案情】

某农场公司向一审法院起诉请求:(1)请求法院确认某农场公司与某人才培训中心2004年7月23日签订的《补充协议》无效。(2)本案诉讼费由某人才培训中心承担。案件审理过程中,北京市某农场公司变更诉讼请求为:(1)请求法院确认北京市某农场公司与某人才培训中心2004年6月1日签订的《合同书》及2004年7月23日签订的《补充协议》中租赁期限超过20年的部分无效,即自2024年6月1日(含当日)之后的租赁期限无效。(2)本案诉讼费由某人才培训中心承担。某人才培训中心向一审法院辩称:(1)认可某农场公司在诉状中陈述的《合同书》《补充协议》的签约情况及合同履行情况。(2)某农场公司陈述的有关补充协议的内容有误。根据双方在《补充协议》第

^①入库案例,参见人民法院案例库案例2024-07-2-111-002。

一条至第三条的约定“主合同约定租赁期限届满后，甲方应当允许乙方续租”及“双方一致同意双方应当就续租事宜另行签订书面协议”，表明双方在补充协议中达成的合意是：在租赁期届满后，双方再续订20年租赁合同，这一内容，首先是一个“预约合同条款”，即双方同意，在主合同约定的租赁期限届满后，双方拟另行签订一份续租协议。双方就续租协议达成的合意仅有两条：即租赁期限和年租金金额，其他内容均有待双方再行协商确定。据此，补充协议的续订条款体现的是一个预约合同的内容。其次，将来续订的租赁合同的期限，双方已经达成一致，从2004年6月1日开始起算20年，续订合同也没有超过20年，并不违反《中华人民共和国合同法》关于租赁期限最长20年的规定。因此，案涉《补充协议》并不违法。某农场公司要求确认无效的诉讼请求，没有法律依据。

【案件焦点】

租赁期限超过20年的部分为预约合同还是无效。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第七百零五条规定：“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。”某农场公司与某人才培训中心于2004年6月1日签订的《合同书》约定租赁期限20年，在《合同书》签订一个多月后，于2004年7月23日又签订《补充协议》，约定主合同约定的租赁期限届满后，某农场公司应当允许某人才培训中心续租，期限仍为20年，在双方签订2004年《补充协议》时，远未达到“租赁期限届满”之时，究其本意系意图规避关于租赁合同最长租赁期限的限制，故该约定条款无效，双方应在租赁期限届满之前或之时就续租期限另行签订书面协议。2004年《补充协议》中关于手续事宜、搬迁交接事宜、特别约定等均系对《合同书》内容的补充且已履行完毕，故上述内容合法有效；受让事宜因在约定期限内约定条件未成就而不生效。关于租赁合同最长

租赁期限不得超过20年的规定，超过部分无效，具体到本案中，某农场公司与某人才培训中心之间的《合同书》及2004年《补充协议》中租赁期限超过20年的部分无效，即租赁期限中自2024年6月1日之后的部分无效。关于合同无效的后果，双方可另行解决。

据此，北京市昌平区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百五十五条、第七百零五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

某农场公司与某人才培训中心之间2004年6月1日的《合同书》和2004年7月23日的《补充协议》租赁期限中自2024年6月1日之后的部分无效。

某人才培训中心不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第七百零五条规定：“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。”此条规定的核心为避免变相约定超过20年的租赁合同。2004年7月23日签订的《补充协议》约定，“主合同约定租赁期限届满后，甲方应当允许乙方续租，期限仍为20年，续租起算时间为2024年6月1日”，该条款中“应当”一词明显限定了双方的权利义务，即使双方之后就合同内容再行签订合同，但就租赁年限已然进行了约定，明显违反了法律规定，因此，一审法院认定该约定条款无效并无不当，本院不持异议。综上所述，某人才培训中心的上诉请求不能成立，其请求应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第七百零五条规定：“租赁期限不得超过二十

年。超过二十年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。”由此可见，除法律有特别规定外，定期租赁合同的最长期间不得超过20年。

租赁合同本质上是一种债权契约，其并未直接创设、变更或消灭财产权利，因而不是物权行为。在租赁期限内，承租人仅有权对租赁物进行占有、使用及收益，但不享有处分权。在租赁期限届满后，承租人还须将租赁物返还给出租人。如果允许当事人创设长期甚至无期的租赁合同，则相当于将债权物权化、变相创设新的物权类型。如允许租赁合同存续期限过长，一般的租赁物均会损耗殆尽，势将影响租赁物的返还，与租赁交易的初衷相悖。超长期租赁关系某种程度上接近于买卖关系。

租赁期限是租赁合同的存续期间，在性质上属于民事法律行为所附的终期。租赁期限一旦届满，租赁合同将失去效力。因此，租赁期限直接关系到租赁物的使用和返还时间、租金的收取期限，对合同双方当事人意义重大。租赁合同当事人的权利和义务有赖于当事人之间的约定，但当事人的预见能力终究有限，而合同严守原则又使租赁合同的变更异常艰难，限制定期租赁合同的最长存续期间，有助于租赁合同的当事人适时调整交易的条件。租赁时间过长，将阻碍对租赁物的改善，不利于资源的有效利用，会对公共利益产生不利影响；容易对租赁物的返还状态问题产生争议，使租赁物使用价值完全丧失，不利于对普通承租人利益的保护。

当然，20年实际上并不是一个绝对的最高限，因为如果租赁合同双方当事人20年期满后，仍然希望保持租赁关系，可以采取两个办法：一是并不终止原租赁合同，承租人仍然使用租赁物，出租人也不提出任何异议。这时法律规定视为原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期，即双方当事人又形成了一个不定期租赁的关系，如果一方当事人想解除合同随时都可以为之，这种情况被称为合同的“法定更新”。二是双方当事人根据原合同确定的内容再续签一个租赁合同，如果需要较长的租期，当事人仍然可以再订一个租期为20年的合同，这种情况被称为“约定更新”。但正如法律规定的更新应为合同期限届满

后的更新，而非本案中在第一次签约时已经进行了约定，案涉补充协议约定“主合同约定租赁期限届满后，甲方应当允许乙方续租，期限仍为20年，续租起算时间为2024年6月1日”，该条款中“应当”一词明显限制了双方的权利、义务，即使双方之后就合同内容再行签订合同，但就租赁年限已然进行了约定，明显违反了法律规定。从表面看，两份合同各自独立，而且至少在订立时，两份合同均是当事人的真实意思表示，但双方当事人通过同时签订两份租赁合同规避法律强制性规定的合同应为无效。

编写人：北京市第一中级人民法院 付艳 杜世奇

出租方未尽告知义务时是否构成“沉默欺诈”的认定

——商某诉某房地产公司房屋租赁合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终2213号民事判决书

2. 案由：房屋租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 商某

被告(上诉人): 某房地产公司

第三人: 某文化公司

【基本案情】

案涉租赁场地位于柳州市某商厦二层的商铺内，总面积为950平方米，其

中在原为天井的位置进行了违法搭建，加装了天花板，形成了一个类似会客室的空间场所，违建面积约为30平方米。2022年7月16日，区城市管理行政执法局作出《责令停止违法行为和办理许可手续建议通知书》，责令某房地产公司立即停止未经许可擅自在案涉场地建设建(构)筑物的行为。2022年8月2日，商某(承租方)与某房地产公司(出租方)签订《租赁合同书》，约定某房地产公司将案涉商铺出租给商某作电子商务使用，建筑面积约950平方米，租赁期限从2022年9月1日起至2024年8月31日，每月租金24000元。在合同签订之日，商某依约向某房地产公司支付履约保证金48000元。案涉场地的违建部分于2022年8月4日被强制拆除。2022年9月6日某房地产公司向商某发送短信，催其交纳租金。2022年9月8日商某向某房地产公司发送律师函，载明某房地产公司在磋商过程中未尽如实告知义务，故意隐瞒租赁物含有违法建(构)筑物的真实情况，案涉合同为可撤销合同，并表示无法继续承租案涉场地。2022年9月13日某房地产公司向商某发送短信，表示因商某明确表示无法继续承租，某房地产公司将追究商某的违约责任，同时将租赁物另行出租。

【案件焦点】

1. 某房地产公司未告知租赁场地存在违建部分，是否构成欺诈；2. 欺诈制度和缔约过失制度存在竞合时，如何辨析及处理。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院经审理认为：关于案涉《租赁合同书》解除的问题。商某主张由于某房地产公司没有将案涉场地存在违建的情况告知商某，且违法搭建的会客区域位于整个租赁场地的中心区域，违建被拆除后，合同目的已经不能实现，因此，诉请解除合同。某房地产公司则主张因为商某没有依约支付租金，某房地产公司已经于2023年9月13日通过发送短信的方式通知商某解除合同，并将案涉房屋出租给他人。双方对于解除合同的原因各执一词，但都同意解除案涉合同，并且解除案涉合同的意思表示最终在2023年9月13日达成一致，因此，本院确认原告与被告于2022年8月2日签

订的《租赁合同书》于2023年9月13日解除。

关于履约保证金。被告某房地产公司作为出租方，对案涉场地存在违法搭建并且已被相关行政部门要求拆除的事实负有向承租方如实告知的义务，但其未主动如实告知，有违诚信原则，导致商某在未了解该情况时签订了案涉合同，进而导致原告要求解除合同，被告某房地产公司对此存在过错，故某房地产公司应当在解除案涉《租赁合同书》后将48000元保证金退还商某，商某的该项诉请有事实和法律依据，本院予以支持。

关于原告主张的各项经济损失1000元。原告并未举证该费用实际发生，且案涉合同对此也未作出相应约定，原告的该项诉请缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上所述，广西壮族自治区柳州市城中区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第五百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、原告商某与被告某房地产公司于2022年8月2日签订的《租赁合同书》于2023年9月13日解除；

二、被告某房地产公司向原告商某退还履约保证金48000元；

三、驳回原告商某的其他诉讼请求。

某房地产公司不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

沉默欺诈，是指负有告知义务的人故意隐瞒真实情况，即行为人有义务向他方如实告知某种真实的情况而故意不告知。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条规定了当事人对于因受欺诈订立合同的撤销权，《中华人民共和国民法典》第五百条规定了缔约过失可诉请解除合同，因此在缔约时隐匿信息的

情形下，沉默欺诈的合同撤销、缔约过失责任等多项制度在法律效果上发生竞合。在处理该类案件时应注意以下几点。

一、沉默欺诈的认定标准

我国关于欺诈的故意坚持“双重故意说”，受欺诈方既需要证明欺诈者具有欺诈故意，还需要证明自己因该欺诈行为作出了错误的意思表示。缔约过失责任的主观要件是“缔约当事人具有过失”，这个“过失”应从“过错”角度理解，包括故意和过失，在强度上显然不如欺诈所要求的“双重故意”要件。并非所有违反告知义务行为都具有欺诈的故意并构成欺诈行为，判断相对人陷入错误认识和欺诈行为之间的关系也并不意味着采纳“若有则无”的标准。行为人是否构成沉默欺诈，判断过程主要分为以下步骤：首先，欺诈行为，应当以违反告知义务为前提，以“是否影响缔约根本目的”“问题是否严重”“是否给对方带来不利影响”为标准考察行为人违反告知义务严重程度是否构成欺诈行为，只有违反告知义务达到一定严重程度，才构成欺诈行为。其次，欺诈故意，应当以“是否影响缔约根本目的”为标准，推定其隐瞒真实情况是否具有欺诈故意。最后，存在因果关系，须相对人陷入错误为“被利用的错误”，行为人实施欺诈行为须对相对人产生“决定性影响”。本案中，出租方虽未主动向承租方告知租赁场地存在违建，但是通过出租方与第三人的微信聊天记录可知，出租方认为违建被强拆后还可以搭建回来，且在租赁场地约950平方米，而违建场地仅约30平方米，在即使违建区域被拆除也不影响合同目的实现的情况下，既难以认定出租方未告知违建区域的行为达到了影响缔约根本目的的标准，也难以认定出租方存在欺诈的“双重故意”，因此，不应认定出租方存在沉默欺诈，故承租方也无权基于被欺诈而要求撤销合同。

二、证明标准及举证责任的分配

在缔约过失规则中，一般采取高度盖然性标准。欺诈规则中的“双重故意”，一般应达到排除合理怀疑的标准，被欺诈人对欺诈的构成要件应负举证责任的，包括：欺诈行为、因果关系及违法性。而对于恶意、故意等主观要件，本属被害人难以阐释的领域，被害人要证明欺诈的双重故意具有相当的难度，

若将此举证责任科加在被害人身上，往往会给被害人过重的举证负担，因此原则上应由加害人证明不存在欺诈的恶意和故意。

三、处理方式

本案承租方认为出租方在签订合同时未尽告知义务，但基于何种请求权基础诉请“消灭合同”，承租方对此举棋不定。由于被告已经将案涉商铺出租给案外人，原告将诉讼请求从“撤销合同”变更为“因合同根本目的无法实现而解除合同”，达到了“消灭合同”的目的。

综上，在处理该类案件时，应同时考虑哪个请求权更适合当事人去行使以及不同制度之间的评价和影响，保持不同规范在法律体系中的协调一致。

编写人：广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 唐婧

出租人对转租态度前后不一致导致承租人损失的法律责任

——黄某诉韦某房屋租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终1773号民事判决书

2. 案由：房屋租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 黄某

被告(上诉人): 韦某

【基本案情】

黄某与韦某于2018年7月1日签订《租赁合同》，约定将韦某所有的一处房屋一楼、二楼出租给黄某，租期5年（自2018年7月1日起至2023年6月30日止），每年租金36000元，半年结算一次，先付租金后使用房屋，并约定乙方（黄某）需转租必须经甲方（韦某）同意。《租赁合同》还约定，为更好履行合同，黄某向韦某交纳6000元保证金，如果黄某违约则保证金归韦某所有；如果正常履行合同，合同期满后韦某应退回6000元保证金给黄某。合同签订后，黄某向韦某支付了保证金6000元和相应租金，进入案涉门面经营奶茶。

2021年10月1日，黄某向案外人海某出具《委托书》，委托其代为处理案涉房屋奶茶店转租相关事宜。经磋商，黄某与次承租人莫某于2021年12月1日签订《租赁合同》，约定甲方（黄某）将案涉房屋（奶茶店）整体转租给乙方（莫某）经营管理，甲方将跟房主（韦某）的租赁合同交给乙方，乙方需遵守原租赁合同的协议条款。签订合同后，莫某先后共向黄某支付转让费49000元、直接向韦某支付2022年6月30日前的房屋租金，并使用奶茶店的设备进行营业至2022年5月31日。

2022年3月前后，由于韦某明确表示不同意黄某转租案涉门面，不让莫某继续经营，黄某委托案外人海某与韦某协商，双方于2022年4月14日达成《协议书》，其中第一条载明“甲乙双方同意让次承租人经营至甲乙双方签订的合同到期为止”。

2022年6月7日，莫某与黄某、韦某产生纠纷，法院判决：（1）解除莫某与黄某于2022年12月1日签订的《租赁合同》；（2）黄某向莫某赔偿经济损失共计27526元。

2022年8月8日，黄某与韦某对前述莫某诉黄某、韦某一案电话交流，在电话里韦某同意黄某将房屋转租给次承租人。

另查明，黄某未向韦某发函通知解除与韦某签订的《租赁合同》及《协议书》，韦某于2023年2月8日收到黄某在本案中提交的起诉状副本。

【案件焦点】

韦某应否赔付黄某的经济损失。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳城县人民法院经审理认为：黄某从未向韦某发函通知解除《租赁合同》和《协议书》外，韦某于2023年2月8日收到本案起诉状副本，故《租赁合同》《协议书》应于2023年2月8日解除。《租赁合同》约定黄某转租必须经韦某同意；《协议书》第一条与2022年8月8日的通话录音可证实韦某同意将涉案房屋转租给莫某。韦某认可其在2022年6月22日张贴房屋租赁公告，欲将房屋另租给他人。韦某的实际行为及庭审中的陈述均表示不同意黄某将涉案房屋转租给莫某，构成违约。因韦某对转租的态度前后矛盾，破坏了黄某基于合同享有的信赖利益，让黄某遭到莫某的索赔产生了本案黄某主张的经济损失，韦某应当承担全部的合同责任。《租赁合同》解除后，韦某应向黄某赔偿经济损失27526元，并退还保证金6000元。

综上，广西壮族自治区柳城县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十五条、第五百六十六条、第五百七十七条之规定，判决如下：

一、黄某与韦某2018年7月1日签订的《租赁合同》于2023年2月8日解除；

二、黄某与韦某2022年4月14日签订的《协议书》于2023年2月8日解除；

三、韦某向黄某赔付经济损失27526元；

四、韦某向黄某退还保证金6000元。

韦某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：《租赁合同》《协议书》解除的时间点和韦某应否向黄某退还保证金问题，二审法院同意一审法院意见。韦某应否赔付黄某的经济损失问题。经查，黄某赔偿莫某所受经济损失，是韦某对莫某能否继续使用案涉商铺态度前后不一造成的。黄某未及时告知莫某追认情况及妥善化解韦某与莫某之间的矛盾，对损失的发生亦有一定过错。故本

院在处理时综合考虑韦某、黄某的行为对造成合同无法履行的原因力大小及过错程度，酌情判定韦某赔付金额。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十六条、第五百八十四条、第五百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持广西壮族自治区柳城县人民法院(2023)桂0222民初208号民事判决第一项、第二项、第四项；

二、变更广西壮族自治区柳城县人民法院(2023)桂0222民初208号民事判决第三项：韦某向黄某赔付经济损失20000元；

三、驳回黄某其他诉讼请求。

【法官后语】

转租是租赁交易市场中常见的交易方式，有利于交易流转，可以有效提高租赁物使用效率。在转租的过程中出租方、承租方、次承租方没有协商好达成一致意见就容易出现纠纷。本案就涉及转租时出租人对转租态度前后不一致导致承租人损失的法律责任认定问题。

一、出租人对转租态度前后不一致的构成违约，因此导致承租人损失的应当承担法律责任

《中华人民共和国民法典》第七百一十六条规定：“承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。”根据该规定，承租人转租必须征得出租人同意。出租人的同意，既可以发生于出租人与承租人订立租赁合同时，也可以发生于租赁合同关系形成之后、承租人将租赁物转租之前。出租人同意的意思表示既可以采取明示的方式，也可以采取默示的方式。出租人同意转租的，原租赁合同继续有效。承租人擅自转租的，出租人可以解除合同。根据合同的相对性，出租人行使解除权时，通知承租人即可，而无须通知第三人。对于擅自转租，出租人在知道或者应当知道承租人转租，但是在6个月内未提出异议

的，视为出租人同意转租。本案中，承租人在与次承租人签订转租协议后，次承租人就直接向出租人支付租金，并且之后承租人与出租人就转租事宜签订了《协议书》，这些行为都表示出租人经过明示的方式同意承租人将房屋转租给次承租人。但之后出租人对外张贴了租赁公告，并在另案的庭审中表示不同意转租。因出租人对转租态度前后不一致，次承租人未能继续使用案涉商铺，因此利益受到损失，承租人向次承租人赔偿了损失。就出租人与承租人签订的合同而言，出租人对转租态度前后矛盾已经构成违约，因此应当承担法律责任，赔偿承租人的损失。

二、承租方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额

在转租过程中，承租人未及时告知出租人追认情况及妥善化解出租人与次承租人之间的矛盾，对损失的发生也有一定过错。《中华人民共和国民法典》第五百九十二条规定：“当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。”因此，本案最终的赔偿经济损失金额应综合考虑出租人、承租人的行为对造成合同无法履行的原因力大小及过错程度进行认定，二审法院酌情判定韦某赔付金额为20000元。

签订合同后，各方都应该严格按照合同规定的内容履行相应的义务，违约造成对方损失的应该承担相应的违约责任，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。

编写人：广西壮族自治区柳城县人民法院 黄海舒

十二、承揽合同纠纷

24

非金钱给付类违约行为，违约金调整规则的适用

—— 某信用合作联社诉某电梯安装工程公司承揽合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终3652号民事判决书

2. 案由：承揽合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某信用合作联社

被告(被上诉人):某电梯安装工程公司

【基本案情】

2016年1月,原告某信用合作联社就某大厦12台电梯采购及安装项目公开发出招标文件,其中对电梯安装调试的质保期及售后服务作出了明确要求。被告某电梯安装工程公司进行投标,投标文件对此作出售后服务承诺。2016年8月15日,原告某信用合作联社与被告某电梯安装工程公司签订《某大厦电梯采购及安装项目合同书》,合同总标的1628.8万元,双方对电梯售后服务等事

项进行了约定，并约定如被告某电梯安装工程公司未按合同和投标文件中规定的售后服务承诺提供服务的，应按合同总金额的5%向原告某信用合作联社支付违约金。合同签订后，被告某电梯安装工程公司按照合同约定完成了电梯安装、调试工作，并于2021年移交全部电梯给原告某信用合作联社。L1-L10 电梯维护保养期自2021年1月19日起至10月28日止，L11-L12 电梯维护保养期自2021年1月19日起至2022年9月1日止。在电梯维护保养期间，被告某电梯安装工程公司未完全履行电梯维护保养义务，被告某电梯安装工程公司对电梯进行检修并对损坏、老坏、缺失的配件进行更换，产生费用40265元，并于2021年6月23日另行委托了其他企业对电梯进行维护保养工作。原告某信用合作联社因此提起诉讼要求被告某电梯安装工程公司支付违约金814400元（ $16288000 \times 5\% = 814400$ 元），被告某电梯安装工程公司认为其不存在违约情形，如法院认定被告违约情形存在，请求减少违约金。

【案件焦点】

本案违约金是否需要调整，应如何调整。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：被告在电梯维护保养期间，仅对电梯维护1次至2次，与电梯维护保养的要求相差甚远，亦不符合特种设备安全管理的相关规定，被告在本案中的行为已构成违约。关于违约金，双方约定按照合同总金额的5%计算，但合同是兼采购、安装、维保等事项一并进行约定，合同标的较大，如按该标准计算违约金，不甚合理。另外，当事人设立违约金条款时应以可预见的损失作为考量基础，参照国家机关事务管理局《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》中电梯维护保养费标准核算，涉案12部电梯维护保养费用16440元/月，据原告与其他企业签订的三份《电梯维护保养合同》折算，12部电梯平均维护保养费用为8657.6元/月。本案中，双方约定的违约金为合同总金额的5%即814400元，折算每月维护保养费用为22622.22元，远超出可预见的损失金额，故本案违约金确有调整的必要。

关于违约金的调整，应结合合同履行情况、双方过错程度、预期利益、实际损失等因素予以综合考量。被告未完全履行维保义务，给原告所造成的损失主要为可获得利益损失、维修成本以及委托他人进行维护保养所产生的实际损失。2021年6月23日至2022年9月1日，原告已委托其他公司予以维护保养，故应按照实际损失计算。2021年1月19日至6月23日可获得利益损失，按照原告与其他企业相近时间段签订的《电梯维护保养合同》确定，金额为94306.64元，另原告对电梯实际检修以及对损坏、老坏、缺失的配件更换费用40265元，合计损失134571.64元。考虑到违约金兼有补偿性及惩罚性之功能，故在此基础上上浮30%确定违约金为174943.13元，同时考虑到电梯移交之后的数月时间，原告作为特种设备使用方，未完全尽到督促义务，存在懈怠之处，应自行承担10%的责任，被告应承担的违约金为 $174943.13 \text{元} \times 90\% = 157448.82 \text{元}$ 。

综上，广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百一十九条、第五百零九条第一款、第五百七十七条、第五百八十五条、第五百九十二条之规定，判决如下：

被告某电梯安装工程公司支付原告某信用合作联社违约金157448.82元。

某信用合作联社不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

违约金的约定在商业交易过程中普遍存在，关于违约金的调整，在司法审判实践中，也较为常见。如当事人约定的违约金过分高于造成的损失，人民法院或仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少，但“过分高于损失”“适当减少”等抽象表达实质上是赋予了人民法院对违约金调整的自由裁量权，受价值判断的影响，违约金的调整也存在不确定性。

立法上,《中华人民共和国民法典》第五百八十五条承继了《中华人民共和国合同法》(已失效)第一百一十四条关于调整违约金的精神,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十五条沿袭了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(已失效)第二十九条的内容,并在总结司法审判实践经验的基础上,对违约金的调整规则进一步细化,明确了违约金的调整基础、参考因素以及调整幅度,确立了鲜明的价值导向,该规定可作为规范违约金调整、统一裁判标准的重要依据。本案虽不是在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》出台后审理,但是案件审理结果契合了解释的立法精神,充分体现了违约金的填补损失以及惩罚性功能,对审判实践具有一定的参考作用。

实践中主要存在两种类型的违约行为:一种是金钱给付类违约行为,如逾期付款行为;另一种是非金钱给付类违约行为,如本案所涉及的违反了合同约定的对电梯维护保养义务的行为。违约金调整规则在非金钱给付类违约行为中的应用,也可以从守约方的损失方面作为切入点进行分析,关于损失的范围,《中华人民共和国民法典》第五百八十四条明确规定,因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。据此可知,损失范围不仅包括实际损失,还应包括可获得利益损失(不超出预期利益),就本案而言,在电梯移交原告的一段时间内,被告未尽电梯维护保养义务,导致原告未能享受到相应服务,产生可获得利益损失,之后原告对电梯进行维修并委托其他企业对电梯进行维护保养产生维修费、维护保养费等实际损失,前述损失均是本案的损失范围。

违约金酌减的前提条件是违约金过分高于损失,是否“过分高于损失”,可以从合同主体、交易类型、合同的履行情况、当事人的过错程度、履约背景等因素进行考量。本案中,交易双方均是具备完全行为能力的商事主体,经过招投标方式签订合同,应具备履约风险的预见和控制能力,按理

说对其减少违约金的请求应当更加严格，但是从交易内容可知，合同是兼采购、安装、维保等事项一并进行约定，合同标的较大，如按合同总标的5%计算违约金，不甚

合理，另就履约的市场背景可知，双方约定的电梯维护保养费用标准远超出市场价格，超出了签订合同时的预期可得利益。在合同履行、过错程度方面，被告仅仅对电梯进行一、二次维护保养，与合同约定要求相差甚远，也不符合特种设备安全管理的相关规定，属于严重违约，但是原告作为特种设备使用方，未完全尽到督促义务，存在懈怠之处，应自行承担10%的损失。

综合上述考量因素分析后，遵循公平原则和诚信原则可对违约金进行调整，鉴于案件涉及的是电梯(特种安全设备)的维护保养服务，被告的违约行为涉及人民群众的公共安全，应发挥违约金的惩罚性之功能，在损失基础上增加30%作为惩罚性违约金，并按照责任比例确定违约方应承担的违约金。

编写人：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 蒙海芬

债务人已破产注销，在破产阶段未申报债权的 “未确定之债”债权人无权另行通过诉讼方式主张债权

——某钢架销售部诉某综合开发公司等承揽合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2024)京02民终2186号民事判决书

2. 案由：承揽合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某钢架销售部

被告(被上诉人):某综合开发公司、某种子协会、某农业推广中心(某动物疫病预防控制中心)

【基本案情】

2015年10月20日，种子管理站[后更名为农产品质量安全检验检测站（以下简称农产品检测站）]出具《授权书》，授权某种子协会为相关种子大会的办会主体，承担主体责任，确定大会各项主题活动，履行大会的办会手续申请和安全运行保障的职责，确定大会承办单位、协办单位，并实施授权委托，确保大会安全有序进行。次日，某种子协会与某中心签署协议，约定某种子协会将本届大会承办权委托给该中心具体实施，某中心承担大会的全部承办经费。

因大会品种展示工作需要，某钢架销售部负责十栋春秋钢架大棚的制作及安装施工，约定价格为21253元/栋，但未签订书面合同。大棚于2015年6月底完工，现仍然正常使用中，使用者为某农业推广中心。

2022年，某钢架销售部将某农产品检测站、区农业农村局（以下简称区农业局）诉至法院，请求支付大棚制作及安装款212530元及利息等。原告主张与某农产品检测站存在承揽合同关系，由于某农产品检测站系农产品监测站前身，因此，农产品监测站应对该债务承担责任；区农业局系某农产品检测站开办单位，故应承担责任。审理中，某钢架销售部提交梅某签字的《证明》。该案审理中，梅某出庭陈述称，其当时是某农产品检测站副站长，2015年4月离职，同年5月任某中心法人。任某农产品检测站副站长期间负责建造大棚事项，认可某建造10栋大棚及承揽价格。关于梅某任职情况，农产品检测站、区农业局提交任职文件，确认其2015年2月起不再担任某农产品检测站副站长职务，同时被任命为某中心法人。法院经审理认为，依据现有证据难以认定某钢架销售部与某农产品检测站之间存在承揽合同关系；某农产品检测站为独立法人，依法独立享有民事权利、独立承担民事责任，因此区农业局不承担责任。2023年4月25日，该院判决驳回某钢架销售部全部诉讼请求。

2022年10月26日，某中心被法院宣告破产，2023年3月6日被宣告终结破产程序，2023年4月4日经核准注销，注销前某中心唯一股东为某综合开发公司。

现某钢架销售部主张，自身与该中心就案涉大棚制作成立承揽合同关系，

由于该中心已经破产，而某综合开发公司为某中心唯一股东和开办人，故应对该中心债务承担全部责任。某种子协会作为种子大会的主要承办方和案涉大棚的使用方，也应承担付款责任。某农业推广中心作为案涉大棚目前的使用方，亦应承担付款责任。某钢架销售部起诉请求法院判令三被告共同向原告支付大棚制作及安装款212530元及逾期付款利息。三被告对原告上述主张均不同意。

【案件焦点】

某综合开发公司、某种子协会、某农业推广中心是否应向某钢架销售部支付大棚制作安装款。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：案涉十座钢架大棚系由某中心委托某钢架销售部承揽制作。其一，梅某曾任某农产品检测站副站长，并于2015年2月被任命为某中心法人，从其出具的证明及前案当庭陈述可知其曾与某钢架销售部沟通钢架大棚承揽制作事宜。其二，在某钢架销售部自述承揽制作钢架大棚的期间，即2015年6月，梅某担任某中心法人职务，有权代表某中心。其三，某钢架销售部制作安装的大棚系为种子大会品种展示工作需要而建造，某中心系承办单位，具体负责大会各项筹备、运行工作并承担大会所需经费。因此，某钢架销售部系受某中心委托而建设案涉大棚，双方之间成立承揽合同关系。某钢架销售部交付大棚，该中心应向其支付相应费用。

某综合开发公司作为某中心的股东无须向某钢架销售部承担付款责任。破产程序具有不可逆性，旨在终局性地清理破产企业的债权债务。本案中，该中心已经向法院宣告破产，现破产程序已终结，某钢架销售部要求某综合开发公司在破产程序终结后单独对其清偿缺乏法律依据。

由于合同具有相对性，某种子协会、某农业推广中心均非与某钢架销售部建立承揽合同关系的相对方，故某种子协会、某农业推广中心无须向某钢架销售部支付大棚制作费用。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，判决如下：

驳回某钢架销售部的全部诉讼请求。

某钢架销售部不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：某钢架销售部要求某综合开发公司在破产程序终结后单独对其清偿缺乏法律依据，同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在清算阶段未申报债权的“未确定之债”，即债务人在债权人提起诉讼前已经完成清算程序并注销，且之前双方并未通过对债权予以确认。“未确定之债”特殊性在于，既不可以归责于债权人未在法定期限内申报债权，也不可以归责于公司清算过程不合法。笔者认为，“未确定之债”处理结果与清算程序存在关联：如果债务人经过破产清算，债权人未在清算阶段申报的“未确定之债”无权通过诉讼方式主张；如解散清算，债权人可能存在向债务人股东或者清算组成员请求赔偿的权利。

破产清算与解散清算在适用条件、程序和结果上均存在差异。如果公司能够清偿全部债务，可以进行解散清算；如果公司发生破产原因，不能清偿到期债务，或在清算过程中发现公司资不抵债时，则应进入破产程序。破产清算存在两项特点：其一，破产清算由法院指定的管理人接管债务人对破产财产进行清算、评估、处理和分配，公权力介入程度更深，中立性和独立性更强，不受债权人和债务人的干涉。其二，破产清算基于债务人资不抵债的客观事实，在清偿顺序、清偿程序、对执行和保全的效力以及合同解除、撤销权、抵销权、无效制度等方面规定均与公司解散清算的规定不同，目的是在债权无法获得全额清偿的情况下，更为公平地清理债权

债务。因此，破产清算阶段公司债权债务关系已得到全面清理，注销后债权债务自此消灭。

当债务人破产清算时，未申报债权的债权人无权主张债权。《中华人民共和国企业破产法》第四十四条规定，人民法院受理破产申请时对债务人享有债权的债权人，依照本法规定的程序行使权利。第五十六条规定，在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报……债权人未依照本法规定申报债权的，不得依照本法规定的程序行使权利。因此，破产程序具有不可逆性，旨在终局性地清理破产企业的债权债务，在破产清算阶段未申报债权的债权人在破产程序完结后，无权通过诉讼方式主张债权。即使债权人发现债务人经过破产程序后仍有股东未实缴出资等问题，由于破产程序中“债权人公平受偿”理念的影响，也不得请求未实缴股东个别清偿。只有当未申报债权的债权人证明由于破产管理人的过错导致自身未能及时申报债权时，才能向破产管理人申请赔偿，但该赔偿性质上属于破产管理人因未履行自身职责所做的赔偿，而并非分割债务人的破产财产。

当债务人解散清算时，未申报债权的债权人可能存在诉讼救济途径。由于清算组成员一般由公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员等担任，与公司解散结果存在紧密的利益关系，中立性和独立性不强，因此有必要倾斜保护公司债权人权利。当公司债权人在公司解散清算阶段未能及时申报债权时，可向未履行清算通知义务的清算组成员主张权利；债权人并非因重大过错导致未在规定期限内申报债权的，可根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十四条第一款之规定，请求在公司尚未分配财产中清偿，或在股东在剩余财产分配中已经取得的财产范围内清偿。

具体到“未确定之债”问题中，在破产清算情况下，由于破产程序具有不可逆性，债权债务关系已完整清理，破产管理人对于“未确定之债”债权人未申报债权不存在过错，因此债权人无权继续主张债权。在解散清算情况下，因为“未确定之债”的债权人对于未及时申报债权不具有重大过失，且债务人清算组成员对于该事项亦不具有过错，因此该债权人无权向债务人清算组成员主张赔偿，但是可以要求债务人股东在经过清算程序后所分配财产的范围内主张债权。该种安排亦符合公司股东与债权人的收益与风险对等原则。

本案中，债务人某中心已经过破产清算程序且被注销法人资格，“未确定之债”债权人某钢架销售部无权主张债权。

编写人：北京市丰台区人民法院 苏洁 张茜

26

合并建制的新村委会在原建制村

债务范围内承担民事责任

——朱某诉某村村民委员会承揽合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省潍坊市临朐县人民法院(2022)鲁0724民初4433号民事判决书

2. 案由：承揽合同纠纷

3. 当事人

原告：朱某

被告：某村村民委员会

【基本案情】

原告朱某诉称：朱某承揽原某甲村民委员会(以下简称原某甲村)全村墙面外墙丙烯酸涂料喷涂工程，余款218628.6元拖欠至今。请求被告支付该欠款并承担诉讼费用。被告某村村民委员会辩称：承揽业务发生在原某甲村与原告之间，不应由合并后的新某村村民委员会承担责任。

法院经审理查明：2020年10月24日，朱某与原某甲村签订《施工协议》，由朱某为原某甲村的全村墙面喷涂项目进行施工，朱某垫资购买丙烯酸涂料，垫付人工费，验收合格后拨付垫付资金。朱某施工完毕后，2021年11月17

日，原某甲村对该项目收方结算，总价款233628.62元。原某甲村已支付给朱某款项15000元，剩余218628.62元。

根据当地规定，撤销现有建制村、组建中心村(居)，坚持“五个不变”，即自然村村名不变；原建制村土地、河滩、林地等自然资源隶属权不变；原建制村债权债务和农机、电力、水利等服务设施，公共房屋、道路、树木等固定资产的所有权、使用权不变；土地承包、租赁合同不变；原建制村财务核算方式不变。原某甲村村民委员会与原某乙村村民委员会合并组成某村村民委员会，合并之后原某甲村、原某乙村的财务、财产等各自独立，2022年5月，街道收回了原某甲村、原某乙村两个村民委员会的公章。

【案件焦点】

合并后的某村村民委员会对合并前原建制村原某甲村债务如何承担责任。

【法院裁判要旨】

山东省潍坊市临朐县人民法院经审理认为：综合原被告陈述、当地文件等证据，临朐县城关街道的原某甲村村民委员会与原某乙村村民委员会合并组成新的某村村民委员会，属于基层群众性自治组织法人的新设合并也即创设合并，被合并的原某甲村村民委员会、原某乙村村民委员会的法人资格已经归于消灭，该两原法人的权利和义务都由新的法人某村村民委员会承受。但合并后，原某甲村、原某乙村的财务、财产等实际相互独立，作为债权人的原告对此也无异议，因此，合并后的某村村民委员会在原某甲村财产范围内向原告承担案涉债务的支付责任，更符合本案的客观实际。

山东省潍坊市临朐县人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民法典》第六十七条、第四百六十五条、第五百零九条、第七百七十条、第七百八十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

山东省潍坊市某村村民委员会在原某甲村财产范围内支付朱某墙面喷涂款218628.6元，于本判决生效之日起十五日内履行完毕。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

本案属于建制变化后，涉及合并前原建制村债务纠纷。司法实践中，对此类案件民事责任主体、诉讼主体及承担责任方式的认定分歧较大，存在判决原建制村单独承担责任、合并后新村民委员会单独承担责任、两者共同承担责任等裁判尺度不统一的情形。

一、涉及农村集体民事活动及民事纠纷中民事主体、诉讼主体资格的分析

《中华人民共和国民法典》第一百零一条明确赋予了村民委员会独立法人地位，解决了村民委员会在民事活动中主体地位不清的问题。村民委员会作为基层群众性自治组织法人，享有独立的民事主体资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。上述法律规定还立足我国农村经济发展的实际，明确了农村集体经济组织和村民委员会履行职责的关系，即农村集体资产优先由农村集体经济组织进行管理，农村集体经济组织在民事活动中担任一方民事主体，只有未设立村集体经济组织的，村民委员会可以依法代行村集体经济组织的职能。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022年修正)第六十八条规定，居民委员会、村民委员会或者村民小组与他人发生民事纠纷的，居民委员会、村民委员会或者有独立财产的村民小组为当事人。

综上规定可以看出，涉及农村集体民事活动及民事纠纷中，依法成立的村民委员会、农村集体经济组织均具有独立法人地位、民事主体资格和诉讼主体资格，有独立财产的村民小组也可以依法享有民事主体资格和诉讼主体资格。因此，本案中，合并前的原两建制村村民委员会虽然具有独立法人地位，但合并后原村民委员会已经被撤销，其民事主体资格和诉讼主体资格不复存在，只能由合并后的新村民委员会作为适格民事主体和诉讼

主体。根据《中华人民共和国民法典》规定的非法人组织设立登记的条件程序以及《中华人民共和国民事诉讼法》及其司法解释规定的其他组织的法定条件，合并前的原建制村也不

属于法律规定的非法人组织和其他组织，不具备民事主体和诉讼主体资格。司法实践中，合并前的建制村“某某村民委员会”改为“某某村”的名义作为当事人参加诉讼，并判决原建制村单独或与合并后新村民委员会共同履行债务，均于法无据，不应支持。

二、民法意义上的法人合并与村民委员会合并的异同

《中华人民共和国民法典》第六十七条第一款规定，法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。法人合并，是指两个以上的法人不经清算程序而合并为一个法人的法律行为。法人合并的基本形式分为吸收合并和新设合并，前者仅是被合并的法人主体资格不复存在，后者则是原有的法人资格均被消灭并产生新的法人。从法律性质上分析，法人合并是原法人权利义务向新法人的法定概括转移，无论是吸收合并还是新设合并，都不会导致原法人权利义务的消灭。从法律后果上分析，法人合并后，原法人即被合并法人的动产、不动产及其他财产性权利全部归合并后的新法人享有，原法人债权债务由合并后的新法人享有和承担，合并后新法人享受原法人移转权利的同时，也当然有义务承担原法人的民事损害赔偿责任。

但是，实践中，像本案当地政府坚持自然村村名、土地等资源、债权债务及固定资产等、土地承包及租赁合同、村财务核算方式“五个不变”原则，虽然尊重和符合农村历史发展状况、集体资产实际和村民意愿，但在法律性质上不属于上述法律规定的法人合并，故不能简单套用“合并后新法人享有和承担合并前原法人权利和义务”的规则处理。

三、不属于民法意义上法人合并后的村民委员会承担责任的方式

根据《中华人民共和国民法典》第一百零一条的规定，本案中，原某甲村村民委员会与原某乙村村民委员会合并组成新的某村村民委员会后，未设立村集体经济组织，某村村民委员会可以依法代行村集体经济组织的职能。案涉债务系合并前原某甲村村委会所欠，合并后的原某甲村虽仍有独立财产但已不具备民事主体和诉讼主体资格，合并后的新某村村民委员会具备民事主体和诉讼主体资格但其财产分属原某甲村、原某乙村所有。新某村村民委员会与原某乙

村村民均担心判决新某村村民委员会承担责任后，法院执行原某乙村的财产。新某村村民委员会作为基层群众性自治组织法人，依照《中华人民共和国村民委员会组织法》(2018年修正)第八条规定，有权管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产。法院坚持办案政治、社会和法律效果相统一，综合考量农村集体资产历史背景、现状实际及村民意愿等因素，依法判决合并后的新某村村民委员会在原某甲村财产范围内支付原告工程款，兼顾了债权人朱某、合并后的新某村村民委员会、原某乙村村民的利益，维护了合并建制的成果，实现了双赢、共赢、多赢的良好办案效果。

综上，不属于民法意义上法人合并的合并建制，要立足农村村级集体财产权属的客观实际，兼顾各方主体利益诉求，对合并前原建制村村民委员会债务，应由合并后新村民委员会在其管理的原建制村财产范围内承担给付责任。

编写人：山东省潍坊市临朐县人民法院 尹洪茂

十三、建设工程合同纠纷

27

装饰装修工程未经验收使用的责任承担认定规则

——某装饰工程公司诉某管理服务公司装饰装修合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终3326号民事判决书

2. 案由: 装饰装修合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某装饰工程公司

被告(上诉人): 某管理服务公司

【基本案情】

2021年12月17日, 某管理服务公司(甲方)与某装饰工程公司(乙方)就某大厦三层的室内装饰工程签订《某大厦三层室内装饰工程施工合同》, 就工程内容为面积约1770平方米的装修工程的具体装修项目、价款及支付等内容进行约定, 并确定按双方确认的施工图纸中所有的内容, 进行包工包料、包安全施工, 工期共计45天, 自合同签订后3天开始计算。

2021年12月20日，某管理服务公司向某装饰工程公司出具《工程开工令》，同意该日开工。双方就案涉装修工程施工组建“产业园基地3楼装修设计施工群”并就施工问题进行沟通交流。施工期间，某管理服务公司多次以影响邻层为由要求某装饰工程公司避开噪声工序，以及在工期内新增水泥砂浆找平层等项目。

2022年3月，案涉场地已有租户进场使用，双方于3月14日进行初步验收并根据验收情况制作《某大厦三层室内装饰工程验收单》，该单据载明对工程43项项目“牢固、平整、干净”验收要求下的验收结果及整改意见。

2022年5月，某管理服务公司对外发布案涉场地招商信息。2022年6月，该场地已用以举办沙龙活动。

2022年8月5日，某装饰工程公司与某管理服务公司拟对案涉工程进行验收，双方到场员工签署《竣工验收签到表》及《现场收方单》，《现场收方单》中载明对工程电梯厅空调未装、二层新风机只能往外抽风、砖砌阶梯教室讲台未做等七项意见。

诉讼双方在诉讼中提出鉴定申请，工程质量鉴定检测公司于2023年3月10日作出《装饰工程质量鉴定意见书》，认定该工程中框架梁、框架柱、阻燃板、栏杆杆件不符合安全标准存在安全隐患。某工程造价咨询公司出具《工程造价鉴定意见书》，认定工程造价。

【案件焦点】

涉案工程的付款条件是否成就。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院经审理认为：主要争议焦点在于涉案工程的付款条件是否成就，双方是否存在对方主张的违约行为。法院认为，在案涉工程验收交付前，某管理服务公司已于2022年3月默许租户使用场地，违反合同验收移交约定及甲方协助乙方做好施工现场及成品保护工作之义务，且案涉场地已实际交付使用至今，参照《最高人民法院关于审理建设工程施工

